

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1255/2537

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บี.ซี.ซี. จำกัด

โจทก์

บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กับ

พวก

จำเลย

บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด จำเลย

ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้แต่ห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับรถยนต์พิพาทไว้ นั้นเนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวได้ขาดการต่อทะเบียนและชำระภาษีรถยนต์ประจำปีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2535 แล้ว ทั้งกรมสรรพากรได้แจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบกให้ระงับการรับชำระภาษีรถยนต์ ประจำปีให้แก่รถที่ทำหรือดัดแปลงแต่ยังไม่ได้ชำระภาษีการค้า ให้กรมสรรพากร จำเลยที่ 1 จึงไม่สามารถนำรถยนต์คันนี้ มาขึ้นทะเบียนในทางสาธารณะได้และเนื่องจากโจทก์เป็นผู้เก็บรักษา สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวไว้ จำเลยที่ 1 จึงไม่สามารถไปชำระภาษีรถยนต์ประจำปีได้ ขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้โจทก์ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ร-1180 กรุงเทพมหานคร ให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อนำไปชำระค่าภาษีการค้า ค่าภาษีและ

ต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปี และเมื่อจำเลยที่ 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำเลยที่ 1 จะได้นำมาให้ศาลชั้นต้น เก็บรักษาไว้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระ เงินจำนวน 250,299.69 บาท พร้อมดอกเบี้ยและร่วมกันชำระ ค่าภาษีการค้ำส่วนที่เหลือจำนวน 124,440 ให้แก่โจทก์จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และให้โจทก์โอนทะเบียนรถยนต์เป็นชั้ววน หมายเลขทะเบียน4ร-1180 กรุงเทพมหานครให้แก่จำเลยที่ 1 หากโจทก์ไม่ไปโอนทะเบียนให้จำเลยที่ 1 ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ในการโอนทะเบียนรถคันดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ(อันดับ 74,73)

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามโจทก์ ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับรถยนต์พิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้นายทะเบียน สำนักงานทะเบียนรถยนต์กรมการขนส่งทางบกทราบ (คำสั่งคำร้องที่ 2294/2536)

จำเลยยื่นคำแถลง (คำร้อง) ดังกล่าว (อันดับ 78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้โจทก์ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 4 ร-1180 กรุงเทพมหานครต่อศาลชั้นต้น และให้จำเลยที่ 1 ขอรับสมุดคู่มือจด

ทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว ไปจากศาลชั้นต้น เมื่อได้ดำเนินการชำระค่าภาษีและ ต่อ
ทะเบียนรถประจำปีตามคำร้องเสร็จแล้ว ให้รีบส่งคืนศาลชั้นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ต่อ
ไป

พิจาระห์แล้ว ให้โจทก์ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน
4 ร-1180 กรุงเทพมหานครต่อศาลชั้นต้น และให้จำเลยที่ 1 ขอรับสมุดคู่มือจด
ทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว ไปจากศาลชั้นต้น เมื่อได้ดำเนินการชำระค่าภาษีและ ต่อ
ทะเบียนรถประจำปีตามคำร้องเสร็จแล้ว ให้รีบส่งคืนศาลชั้นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ต่อ
ไป

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>